



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/654/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1	תובעות	אסתר לוין ת.ז. 0633677
3		לוין יונה, ת.ז. 056793557
		באמצעות ב"כ : עו"ד א. תירוש פל ים 2 חיפה טל': 04-8644444 פקס: 04-8673393
	נגד	
1	נתבעים	יעקבסון שרון שרגא אהרון, ת.ז. 051511004
		באמצעות ב"כ : עו"ד אהרן פוגל יפו 216, ירושלים טל': 02-5319004 פקס: 02-5319021
2		יעקבסון מרדכי מיכאל, ת.ז. 055093033
		באמצעות ב"כ : עו"ד אהרן פוגל יפו 216, ירושלים טל': 02-5319004 פקס: 02-5319021
3		גולדשטיין שושנה, ת.ז. 006257331 סולד הנריטה 20, חיפה
4		קלוצמן אילן בן יחזקאל , לא ידוע 0607860 סולד הנריטה 20, חיפה
5		רימון עופר, ת.ז. 056742000 סולד הנריטה 20, חיפה
6		לחוד נוהא, ת.ז. 055767594 סולד הנריטה 20, חיפה
7		ויניציאנו רפאל, ת.ז. 76583145 סולד הנריטה 20, חיפה
8		ארבל גילה קלאודיה, ת.ז. 059077131



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/654/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אסתר לוין ת.ז. 0633677

1

תובעות

כ"ץ יאיר 5, חיפה

פסק דין

עניינה של התביעה בשאלה האם רשאים נתבעים מס' 1 ו- 2 להקים שביל ומדרגות גישה ברכוש המשותף אשר ישמשו כדרך מעבר מרחוב הנרייטה סולד אל המבנה בו מצויה דירתם, חרף התנגדות התובעות.

1. הבית מושא ההליך מורכב משני מבנים אשר בכל אחד מהם קיימות 4 דירות. אל הבית ניתן להגיע הן מרחוב וינגייט והן מרחוב הנרייטה סולד (להלן: "הבית/הבית המשותף").
2. דירת התובעות מצויה במבנה העליון שחזיתו פונה לרחוב הנרייטה סולד. לכל אחת מ- 4 הדירות במבנה זה קיימת כניסה נפרדת מרחוב הנרייטה סולד (להלן: "המבנה העליון").
3. דירת הנתבעים מצויה במבנה התחתון המצוי בתווך בין רחוב וינגייט לרחוב הנרייטה סולד (להלן: "המבנה התחתון").
4. בין רחוב הנרייטה סולד לרחוב וינגייט מחברות מדרגות המכונות מדרגות "בני-אור". ניתן לעלות במדרגות אלה מרחוב וינגייט או לרדת במדרגות אלה מרחוב הנרייטה סולד אל המבנה התחתון. מדרגות אלה מצויות מחוץ לחלקה לכל אורכה בגבולה הדרומי, וממדרגות אלו מסתעף שביל מדרגות נוסף המוביל אל המבנה התחתון.

טענות התביעה-

5. מאז שנבנה הבית ולמצער משנות ה-60 קיימת גישה לדירות במבנה העליון ישירות מרחוב הנרייטה סולד, ואילו הגישה למבנה התחתון היתה מאז ומתמיד דרך מדרגות "בני-אור".
6. עובר להגשת התביעה החלו הנתבעים מבצעים עבודות בחצר האחורית של המבנה העליון באופן שניכר היה כי הם מבקשים ליצור שביל גישה רציף מרחוב הנרייטה סולד אל דירתם במבנה התחתון, ובתוך כך להפוך את המדרגות ושביל הגישה אשר שמשו כל השנים רק כשביל גישה לדירת התובעות לשביל ציבורי.
7. במסגרת העבודות גם הרסו הנתבעים גדר חיה אשר הפרידה בין המבנה העליון למבנה התחתון לצורך יצירת מעבר כאמור.
8. עבודות אלו נעשו ללא שהנתבעים קיבלו היתר בנייה או הסכמות השכנים לבנייה, וחרף התנגדות התובעות.
9. לטענתן, מעולם לא היתה קיימת לבעלי הדירות במבנה התחתון זכות שימוש ו/או גישה בשביל המשמש את דירת התובעות, שכן קיימת הפרדה מוחלטת וברורה בין השטחים המשמשים את המבנה העליון לבין השטחים המשמשים את המבנה התחתון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/654/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות ההגנה-

10. השביל מושא ההליך מיועד היה לשמש גם את דירת הנתבעים, אולם בעקבות התנהגות אלימה ומאיימת של התובעות או מי מטעמן, חדלה בהדרגה אמם המנוחה של הנתבעים לעבור בשביל זה וחלף זאת נאלצה להגיע לדירתה דרך מדרגות "בני-אור", דרך זו כרוכה בכ-100 מדרגות.
11. מדובר בבית משותף אחד בו כל החצרות, כמו גם השביל והמדרגות מושא ההליך הם רכוש משותף שאינו צמוד למי מדירות הבית. לתובעות אין זכויות ייחודיות בשביל והמדרגות, משכך, אין למנוע מהנתבעים או מי מטעמם לעבור בשביל ובמדרגות המהווים רכוש משותף.
12. שימוש במדרגות מהווה שימוש ראוי וסביר המאפשר גישה קצרה מהרחוב אל דירת הנתבעים, ואין להכיר ברצונן של התובעות לקבל זכויות ייחודיות במעבר מושא ההליך.

ההליכים בתיק-

13. בעקבות הדיון שהתקיים ביום 2.7.17 ביקשו התובעות לתקן את כתב תביעתן באופן שיצורפו כל בעלי הדירות בבית כצדדים להליך, זאת, בשם לב לעובדה, שביקשו להכיר בבית המשותף כבית מורכב משמעותו בסעיף 59 (א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), ולהורות בהתאם לס"ק (ב) כי הבית יתנהל כאמור בס"ק (א).
14. ביום 10.7.17 הוגש כתב תביעה מתוקן, וביום 7.8.17 הוגש על ידי נתבעים מס' 1 ו-2 כתב הגנה מתוקן.
15. ביום 15.10.17 קיימתי ביקור במקום אליו התייצבו התובעות ונתבעים 1 ו-2, להלן הנתונים אותם מצאתי רלבנטיים להליך:
 - א. בכל אחד מהמבנים 4 דירות: 2 תחתונות ו-2 עליונות. לכל אחת מהדירות כניסה נפרדת באופן שלא קיים חדר מדרגות משותף המשמש את הדירות בכל אחד מהמבנים.
 - ב. אל הדירות במבנה העליון מגיעים ישירות מרחוב הנרייטה סולד כאשר ניכר שלכל דירה שביל/ מדרגות/ כניסה נפרדים.
 - ג. אל הדירות במבנה התחתון יורדים מרחוב הנרייטה סולד או עולים מרח' וינגייט דרך מדרגות "בני-אור". ממדרגות "בני אור" מסתעפים שבילי גישה אל הדירות במבנה התחתון כאשר לכל דירה כאמור כניסה נפרדת.
 - ד. בשל היות החלקה משופעת, קיים הפרש גובה משמעותי בין המבנה העליון למבנה התחתון, וקיימת גדר חיה החוצצת בין מבנים אלו, באופן שממערב לגדר החיה קיימת חצר הנמצאת בתווך בין המבנה העליון לגדר החיה וממזרח לגדר החיה קיימת חצר, בה עוברים שבילי גישה אל המבנה התחתון.
 - ה. ניכר כי קטע קטן של הגדר החיה, בחלקה הצפוני של החלקה, היה חסר. באותו אזור ניכרים היו סימנים של התחלת עבודות להצבת אבני מדרך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/654/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ו. מרחוב הנרייטה סולד מוביל שביל הכולל מדרגות אל דירת התובעות. (להלן: "שביל הגישה לדירת התובעות") באמצעות שביל זה ניתן להגיע בעתות חירום אל המקלט המצוי במבנה העליון. הנתבעים מבקשים להכשיר את שטח הקרקע שבין שביל הגישה לדירת התובעות אל המבנה התחתון באופן שהשביל, המדרגות והשביל ההמשכי שיבנה ישמשו גם אותם.
- ז. נראה כי לצורך הכשרת מעבר מרחוב הנרייטה סולד לכיוון המבנה התחתון יש צורך בהקמת המשך לשביל הגישה לדירת התובעות או באמצעות יצירת שיפוע מתון של פני הקרקע, אשר יגשר בין הפרשי המפלס הגבוהים הקיימים בין המבנה העליון למבנה התחתון.
- ח. ממסמכי רישום הבית המשותף, כמו גם מהביקור במקום, עלה שבכל אחד מהמבנים קיים מקלט.
- ט. הצדדים הפנו אותי לכך שקיימת הפרדה בכלל התשתיות במקום, לרבות צנרת המים המשותפים בכל אחד מהמבנים. לא מצאתי תשתיות ומתקנים אשר משמשים או מיועדים לשמש את שני המבנים גם יחד, וניכרת הפרדה מוחלטת בין המבנים.
16. ביום 18.10.17 התקיים דיון הוכחות במסגרתו העידו מטעם התביעה מר מנדלמן מאיר, מי שהיה בעלים בדירת התובעות לפניו, וניצאן רפאל, בעלים של דירה במבנה התחתון, תובעת מס' 2 ואילון אנטונינה, דיירת בדירה המצויה מעל דירת התובעות. מטעם ההגנה העידו: הכט עופרה ואיתי, דיירים שגרו באחת מדירות הבית, נתבע מס' 1 ונתבע מס' 2.
17. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.

המסגרת הנורמטיבית-

18. מורנו סעיף 52 לחוק המקרקעין כי:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסדר, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

19. סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע:

"אין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות."

20. בסעיף 59 לחוק המקרקעין נקבעו הוראות באשר להפרדת ניהול בבית מורכב או בבית שראוי להחשב כבית מורכב, וכך קובע הסעיף:

"(א) מקום שבו משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/654/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א). "

21. על פי חוק המקרקעין, ניתנה אפשרות לבעלי הדירות בבית משותף, אשר מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים, שלכל אחד מהם יש כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים, לקבוע בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף, יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אותו האגף או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים או בלשון החוק - "בית מורכב". ההסבר לאפשרות משפטית זו, מצוי בספרו של פרופ' מיגל דויטש, קניין, כרך א (תשנ"ז), עמ' 667. לדבריו, כאשר מתקיימים הנתונים הפיזיים של מבנים או אגפים בבית משותף, "לעיתים עשוי להיות עניין לבעלי הדירות להפריד בין הדבקים, ולפצל את הנורמות החלות בבית, כך שכל מבנה ינהל את חייו המשפטיים בנפרד". פרופ' דויטש סבור כי "הפרדה כזו היא לרוב רצויה, שכן אין זה רצוי כי בעלי דירות, שאין להם עניין בניהולם של חלקים מן הרכוש המשותף שאינו נוגע לבניין שלהם, יוכלו להשפיע על הניהול של אותו חלק. הדבר גם יוצר סרבול משפטי ומגביל את אפשרויות ההכרעה" (שם, בעמ' 667-668).

22. החוק קובע כי מעמדו של בית מורכב, ככזה, נקבע מראש בתקנון, ופרטי היחסים בין בעלי הדירות מוסדרים אף הם בתקנון, אשר יכול לקבוע גם כי בכל מבנה או אגף תהיה נציגות נפרדת ואסיפה כללית נפרדת (ראו הסיפא של סעיף 59(א) לחוק). גם בעניין זה, ניתן לומר כי רוכש הדירה ידע מראש כי אין לפניו בית משותף, אלא בית מורכב, שכל אגף או מבנה בו מתנהל בנפרד. פועל יוצא מכך הוא, כי, למשל, עלות זיפות הגג של המבנה או האגף בו מצוי בעל הדירה בבית מורכב, ימומן רק על ידי בעלי הדירות של אותו המבנה או האגף, בעוד שאם כל המבנים והאגפים היו חלק מבית משותף אחד, ההוצאה הייתה מתחלקת בין כל בעלי הדירות שבכל האגפים והמבנים של הבית המשותף.

23. בשנת תשנ"ב תוקן חוק המקרקעין, כך שלמפקח הוקנתה סמכות "להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א)" (סעיף 59(ב) לחוק).

24. בדברי ההסבר להצעת החוק, נאמרו הדברים הבאים (הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 14), התשנ"ב - 1991, הצעות חוק 2090, תשנ"ב, עמ' 82):

"מוצע להחליף את סעיף 59 לחוק העיקרי, הדין בבית משותף המורכב ממבנים או אגפים ולהוסיף שאם בעלי הדירות לא קבעו בתקנון שהרכוש המשותף שבתחומי כל מיבנה או אגף והנשיאה בהוצאות לגבי הרכוש המשותף תהיה בהתאם, יהיה המפקח רשאי להורות כך, אם נוכח שנסיבות העניין מצדיקות לעשות כן".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/654/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. הוראה זו מאפשרת למפקח לשנות את הכללים, ולקבוע במקום בו נרשם הרכוש המשותף כולו כרכוש משותף לכלל המבנים, כי יראו בבית בית מורכב, כאשר שיקול הדעת נתון בידי המפקח. לשון הסעיף היא: **"אם נוכח שניסיבות העניין מצדיקות לעשות כן"**. על אף שהסעיף אינו אומר זאת במפורש, ברי כי המפקח לא יפעיל סמכות זו אלא לפי בקשת כל בעלי הדירות, ואם אלה חלוקים בדעותיהם, רשאים להגיש בקשה כזו חלק מבעלי הדירות, ועל פי עקרונות הצדק הטבעי, המחייבים את זכות הטיעון, המפקח לא יקבל החלטה על שימוש בסמכות זו, לפני ששמע את כל הצדדים הנוגעים בדבר, קרי: כל בעלי הדירות בבית המשותף המקורי, בין בעצמם ובין באמצעות וועד הבית המשותף.

26. בספרו, רואה פרופ' דויטש בהוראת חוק זו, מעין הפקעה של זכויות ההכרעה לגבי הקניין המשותף, מבעלי הדירות. וכך הוא אומר (שם, בעמ' 668):

"מצב הבעלות ההתחלתי הוא, שקיימת הצמדה טבעית (מתמטית) של הרכוש המשותף לכל הדירות בכל המבנים, גם יחד, ומתבצעת, אם כן, הפקעה של קניין (משותף) זה, על ידי המפקח על בתים משותפים, וזאת על מנת לייעל את החיים המשותפים בבית המשותף. אכן, הפקעה זו היא מאוזנת, שכן כנגד האובדן של הזכויות במבנה האחר, מקבל כל בעל דירה זכויות מוגדלות ברכוש המשותף במבנה שבו מצויה דירתו. אולם עדיין נמנעת מכך מבעל דירה, ללא הסכמתו - לא הממשית ולא המיוחסת, באמצעות קביעה בתקנון - הזכות להחזיק ולהשתמש בחלק שהופרד. אין זאת, כי אם זיקתו של כל בעל דירה לרכוש המשותף במבנה האחר נתפשת כחלשה".

27. שאלה משפטית נוספת היא זו: האם סמכות המפקח, על פי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין, היא סמכות הנתונה לו על פי המשפט המנהלי, שאין להתערב בשיקול דעתו המנהלי, אלא אם כן יימצא במסגרת שיקול הדעת גורם זר (או פגם מנהלי אחר); או שמא יש לומר כי מצויים אנו בתחום המשפט האזרחי, ובודקים אנו את סוגיית הבית המורכב משתי נקודות מבט: הבית המורכב, על פי רצון הדיירים מלכתחילה, כאשר נרשם כבית משותף מורכב על פי סעיף 59(א) לחוק המקרקעין, ועמו הבית המורכב מהסוג השני, שהמפקח הוא המורה על הכרזתו כבית מורכב.

28. ומשיב פרופ' דויטש בעניין זה: **"סבור אני כי אין אנו בתחום המשפט המנהלי, אלא בד' אמותיו של המשפט האזרחי, ובמסגרתו עלינו לבחון האם ההכרזה על בית מורכב על ידי המפקח, יש בה משום פגיעה בזכויות הקניין או בזכויות האחרות של יתר הדיירים"**.

מכאן נובע, כי כאשר מקבל המפקח את ההחלטה על ההכרזה על הבית כבית מורכב, הוא פועל במסגרת סמכותו השיפוטית או המעין שיפוטית, ובכל מקרה עליו לאפשר זכות טיעון לפני החלטתו.

ראו ע"א (י-ם) 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים מרח' שי עגנון 8 נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים, תק-מח 2006(2), 6944, 6947 (2006)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/654/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. התובעות ביקשו להחיל את סעיף 59(א) לחוק על הבית הנדון לאמור; היות הבית מורכב משני מבנים המתנהלים בנפרד. הפועל היוצא הינו כי ניהולו של המבנה העליון הינו נפרד כך שהחלטה הנוגעת לשאלה האם יוכשר שביל אשר ימשיך את שביל הגישה לדירת התובעות צריכה הייתה להינטל ע"י בעלי הדירות באותו המבנה בלבד.

דיון והכרעה-

30. אקדים ואציין כי מצאתי להורות כי הבית האמור הוא בית מורכב אשר התנהל וראוי שימשיך ויתנהל בהתאם להוראות סעיף 59(א) לחוק המקרקעין, וכפועל יוצא מצאתי לקבל את התביעה וליתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעים לעשות שימוש בשביל הגישה לדירת התובעות או להקים המשך לשביל זה. להלן נימוקי הכרעתי.

31. אין ספק שאחת מתוצאות ההכרזה על בית כבית מורכב, היא שבעלי הדירות בכל אחד מהמבנים אוטונומיים לקבל החלטות בנוגע לאופן הניהול והשימוש בשטחים שהוצמדו לאותו המבנה. מתחייב מכאן שכל בעלי הדירות בבית יהיו צד להליך באופן שיהיה להם יומם בבית המשפט, היינו שיהיו צדדים ישירים להליך השיפוט.

32. משכך, טוב עשו התובעות משתיקנו את כתב תביעתן ע"י צירוף כל בעלי הדירות בבית כצדדים להליך.

האם הוכח כי הבית ראוי להתנהל כבית מורכב-

33. בבית המשותף מושא ההליך 8 דירות. התובעות הגישו ביום 9.8.17 הודעה אליה צרפו את הצהרתם של בעלי הדירות בתני חלקה 2, 3, 4, ו-6 (בנוסף לתובעות עצמן) לכך שמאז ומעולם מתנהלים שני המבנים כבתים נפרדים, ואת הסכמתם לכך שהבית ימשיך להתנהל כבית מורכב.

34. אבחן להלן את עדויות העדים בשאלה כיצד התנהל הבית כל השנים.

עדות מר מנדלמן-

35. מר מנדלמן היה הבעלים הראשון בדירת התובעות, אותה רכש ישירות מהקבלן. מעדותו עלה כי הוא הקים את שביל הגישה לדירת התובעות כשרכש את הדירה. מעדותו עלה כי מאז שרכש את הדירה היה שייך שביל הגישה לדירת התובעות לדירה כשם שדרכי הגישה לדירות האחרות היו שייכות לדירות האחרות, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 18.10.17 עמ' 3 שורות 2-3. עוד העיד העד כי לא ניתן היה לעבור מהמבנה העליון למבנה התחתון בתוך החלקה, וזו עדותו בעניין: **"גם אם הייתי רוצה לא הייתי יכול כי הייתה שם צמחיית פרא בין שני המבנים. היו נחשים והיה מסוכן."**, ראו עדותו בעמ' 3 שורות 21-22. עוד עלה מעדותו כי לא ידוע לו על מתקנים כלשהם המשותפים לשני המבנים, ראו שורות 37-39.

36. מדובר בעד שמכר את דירתו בסוף שנות ה-90 או בסמוך לכך (הבעלות בנסח הרישום הועברה בשנת 2004) ואין לו כל עניין בתוצאות ההליך. עדותו של העד הייתה אמינה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/654/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עדות מר וניציאן-

37. מר וניציאן הוא בעלים של דירה במבנה התחתון. מעדותו עלה כי למעט תיקוני ביוב ומים לא קיימות הוצאות משותפות בבתים, ראו עדותו בעמ' 4 שורות 13-14. לדבריו גם ההוצאות המשותפות בגין ביוב או מים מתחלקות רק בין בעלי הדירות באותו המבנה, ראו עדותו בשורות 44-46. העד העיד כי בין שני הבתים הייתה קיימת כל השנים גדר חיה שהיוותה חיץ ולא אפשרה מעבר, ראו סעיף 4 לתצהיר עדותו הראשית. כשנשאל העד האם יתכן שהוא עושה שימוש רק במדרגות "בני אור" לצורך גישה לדירתו מכיוון שדירתו היא הקרובה מבין ה-4 במבנה התחתון למדרגות אלו השיב: **"כך זה היה מאז ומעולם ולא עלה בדעתי משהו שונה. כך התנהל כל השנים"**, ראו עדותו בעמ' 4 שורות 25-26.

38. דירתו של עד זה מצויה במבנה התחתון, ומשכך סביר היה שיהיה לעד זה עניין דומה לעניין שיש לנתבעים ביצירת דרך מעבר דרך החלקה מרח' הנרייטה סולד אל המבנה התחתון. ולא היא, העד מאשר את טענת התובעות כי מאז ומעולם הייתה קיימת הפרדה וחיץ בין המבנים ודרך זו שימשה ייחודית את בעלי הדירות במבנה העליון. עדותו הייתה אמינה עלי, שוכנעתי שמדובר בעד נטול אינטרסים או נגיעה אישית בתוצאות ההליך, ולא שוכנעתי כי עדותו נבעה מטינה שהוא נוטר לנתבעים בגין עבודות השיפוץ שביצעו בדירתם (כך ניסו הם לטעון).

עדות תובעת מס' 2-

39. מעדות העדה עלה כי החל משנת 1984 היא גרה בבית וכי ב-33 שנים שהיא גרה בבית שימשה דרך הגישה לדירת התובעות באופן ייחודי את בעלי הדירות במבנה העליון, כי בעלי הדירות במבנה התחתון הגיעו לדירותיהם רק דרך מדרגות "בני אור", ראו סעיף 3 לתצהיר עדותה הראשית. כן הצהירה העדה בסעיף 7 לתצהירה כי ב-10/18 גזמו הנתבעים את הגדר המפרידה בין המבנים מתוך מטרה ליצור שביל גישה מרח' הנרייטה סולד אל המבנה התחתון.

40. העדה העידה כי בעלי הדירות במבנה העליון שוכרים שירותיו של גנן שמטפל בגינה בעורף המבנה העליון, וכי מיום שרכשה את דירתה קיימת גדר ההפרדה המפרידה בין המבנים, ראו עדותה בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 21-26.

41. עדות העדה הייתה אמינה עלי והיא תאמה את עדות יתר עדי התביעה.

עדות הגב' איילון-

42. העדה בעלת דירה במבנה העליון. דירתה מצויה מעל דירת התובעות. מעדותה עלה כי היא גרה בבית כ-50 שנה החל משנת 1968. בסעיף 5 לתצהיר עדות ראשית מטעמה מצהירה העדה כי הייתה קיימת גדר תיל וכן גדר חיה בין המבנים באופן שמנע יכולת מעבר בין המבנים דרך החלקה ויצר הפרדה מוחלטת בין המבנים. בסעיף 7 לתצהירה מצהירה העדה כי הייתה הפרדה מוחלטת בין המבנים לעניין הוצאות תחזוקה לרבות תאורה, ניקיון ותיקונים נדרשים.

43. העדה העידה כי לא היה קיים ועד בית משותף לשני המבנים וככל שהיה משהו משותף במבנה העליון אזי כל 4 בעלי הדירות במבנה העליון השתתפו בהוצאות הנדרשות, ראו עדותה בעמ' 7 שורות 4-6.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/654/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עדות ה"ה הכט-

44. הגב' הכט גרה במבנה התחתון עד שנת 1969 ולאחר מכן הגיעה מעת לעת לבקר את הוריה בבית. וזו עדותה בעניין: **"היינו נכנסים לפעמים לדירה של הורי דרך המדרגות הצפוניות המשותפות אשר בתוך החלקה, ועושים שימוש במדרגות אלו ואף אחד מהשכנים לא התנגד לזה מעולם. הסיבה שנכנסנו דרך המדרגות בתוך החלקה הוא מטעמי נוחות כי זה חסך הרבה מדרגות לעומת המדרגות (הדרומיות שמחוץ לחלקה) שנבנו על הדרך הציבורית"** (הדגשה שלי י.ל.), ראו סעיפים 6 ו-7 לתצהירי עדותם הראשית.

45. מר הכט היה מגיע עם הגב' הכט לבקר את הוריה ונתן הצהרה דומה בתצהיר עדותו הראשית. העדים אישרו כי לרוב הגיעו לדירה דרך מדרגות "בני-אור", אך כי לא הייתה קיימת מניעה מלעבור דרך שביל הגישה לדירת התובעות ובהמשכו דרך שביל כבוס למבנה התחתון.

46. מצאתי ליתן משקל נמוך לעדותם של ה"ה הכט, הן מהטעם שעדים אלו העידו על קרבה משפחתית לנתבעים, ראו עדות הגב' הכט בעמ' 7 שורות 45-46, והן מהטעם שעדותם זו אינה מתאימה עם השכל הישר. לו אכן היה קיים מעבר נוח ונגיש בין רחוב הנרייטה סולד לבין המבנה התחתון לא סביר היה שהעדים יעשו שימוש "לפעמים" במדרגות אלו, בה בעת שהעידו כי הדרך ממדרגות "בני אור" כרוכה בכל כך הרבה מדרגות.

עדות נתבע מס' 1-

47. מעדותו עלה כי הוא ובני ביתו עשו שימוש בשביל הגישה לדירת התובעות לשם גישה לדירתם, עד שמצבו המוזנח של השביל וצמיחתה של צמחיה פראית מנעו אפשרות להמשיך לעשות שימוש כאמור, ראו סעיף 9 לתצהיר עדות ראשית מטעמו. עוד הצהיר העד כי לא הייתה קיימת גדר שהפרידה בין המבנים, ראו שורה 20.

48. העד העיד כי הגיע לדירת אמו במבנה התחתון רק דרך שביל הגישה לדירת התובעות, וכי באותו מועד מדרגות "בני אור" כלל לא היו בנויות.

עדות נתבע מס' 2-

49. בדומה להצהרת נתבע מס' 1 הצהיר העד בסעיף 9 לתצהירו כי הגיע אל דירת הוריו משביל הגישה לדירת התובעות.

50. העד אישר בעדותו כי משנות ה-80 הופרדה צנרת המים המשותפת של המבנים, ראו עדותו בעמ' 11 שורות 32-33. מעדותו עלה כי אמו השתמשה בשביל הגישה לדירת התובעות שהיה שביל כבוס עד שנות ה-90 שאז חדלה, ראו עדותו בעמ' 11 שורות 41-46.

51. עדות עדי הנתבעים לא הייתה אמינה עליי. מלבד עדויות עדי התובעים שכפרו כולם בטענה שהייתה קיימת דרך כבושה או דרך בכלל בין רח' הנרייטה סולד למבנה התחתון גם הביקור במקום שכנע אותי כי לא הייתה קיימת דרך כאמור.

52. ראשית, במקום קיימת עד היום גדר חיה פראית ועבותה אשר למעט קטע קטן ממנה שחסר היא תוחמת וחוצצת באופן ברור בין שני המבנים. אין מדובר בצמחיה פראית שגדלה בשטח החצרות, אלא בצמחיה פראית שגדלה כמעין גדר חיה מפרידה מצידה הצפוני של החלקה לצידה דרומי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/654/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

53. שנית, בביקור במקום לא מצאתי שרידים כלשהם שיעידו על כך שבעבר היו קיימות מדרגות או חלקי שביל שיחבר בין שביל הגישה לדירת התובעות לבין המבנה התחתון.

54. שלישית, החצר המצויה בין שביל הגישה לדירת התובעות לבין המבנה התחתון משופעת ותלולה מאד וניכר כי אפילו היה נעשה שימוש מזדמן בחצר זו לצורך מעבר אזי מדובר על שימוש לא מוסדר, לא בטיחותי ובוודאי שלא יומיומי. לא בכדי העיד נתבע מס' 2 שמיום שאמו שברה את הרגל בשנות ה-90 לא עלה בדעתה לעבור במעבר זה.

55. באשר לבעלת הדירה בתת חלקה מס' 6, הגב' ארבל, בעלת דירה זו אמנם שלחה ביום 30.1.17 מסמך שכותרתו "ביטול חתימתי על מסמך עליו חתמתי בדצמבר 2016 אשר לבניית מדרגות וכל שיפוץ אחר שמוזכר בו", הוגש וסומן ת/1, אך לא מצאתי ליתן משקל כלשהו למסמך זה. בהצהרתה הראשונה הצהירה הגב' ארבל כי מאז ומעולם התנהלו שני המבנים כבתים נפרדים, וכי היא נותנת הסכמתה לכך שהם ימשיכו להתנהל כבית מורכב. במכתב ששלחה הגב' ארבל היא חוזרת בה מהסכמתה לכך שהבתים ימשיכו להתנהל כבית מורכב, אך אינה מכחישה את הצהרתה שמאז ומעולם התנהלו שני הבתים כבתים נפרדים.

56. סיכום העדויות והתרשמותי מהביקור במקום מביאני לכלל מסקנה כי מדובר בבית שהתנהל כל השנים באופן שכל אחד מהמבנים התנהל בנפרד, באופן שהגישה הרשמית לדירות המבנה התחתון הייתה רק דרך מדרגות "בני אור" והגישה לדירות המבנה העליון הייתה מדרכי גישה המובילים מרח' הנרייטה סולד לכל אחת מהדירות.

57. לאחר שהתרשמתי כאמור נכון לדעתי להורות שהרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי המבנה העליון, לרבות: שטחי הקרקע המצויים ממערב למבנה העליון ועד רח' הנרייטה סולד, ממזרח למבנה העליון ועד הגדר החיה, ומשני צידי המבנה עד לגבולות החלקה הצפונים והדרומים, המקלט, הגגות, הקירות החיצוניים ושאר המתקנים המצויים בתחומי שטח זה יהיו צמודים למבנה העליון, ואילו הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי המבנה התחתון, לרבות: שטחי הקרקע המצויים ממערב למבנה התחתון ועד הגדר החיה, ממזרח למבנה התחתון עד גבול החלקה, משני צידי המבנה עד לגבולות החלקה הצפונים והדרומים, המקלט, הגגות, הקירות החיצוניים ושאר המתקנים המצויים בתחומי שטח זה יהיו צמודים למבנה התחתון.

58. חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור לעיל, תחול על בעלי הדירות שבאותו מבנה ובעלי הדירות בכל מבנה יהיו אחראים לניהול ולשימוש של השטחים שהוצמדו להם.

59. לאור האמור, מורה אני שהבית יתנהל כבית מורכב כאמור בסעיף 57 לעיל. הפועל היוצא הוא שלא קיימת לנתבעים הזכות לעשיית שימוש בשטחים אשר מצאתי להצמיד לדירות המבנה העליון. לאור זאת, ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים, או מי מטעמם לעשות שימוש בשביל הגישה לדירת התובעות ולבנות שביל או מדרגות אשר יחברו בין שביל הגישה לדירת התובעות לבין המבנה האחורי.

60. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים כי הוראת סעיף 59(א) לחוק המקרקעין משמעותה אך ורק הסדרת אופן חלוקת הוצאות החזקת השטחים האמורים, קרי, מי יישא באיזה חלק מהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף. הסעיף קובע מפורשות כי משהוכרז בית כבית מורכב חלה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/654/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההפרדה הן לעניין חובת ההשתתפות בהוצאות והן לעניין ניהולו והחזקתו. משקבעתי כי מדובר בבית מורכב ברי כי בעלי הדירות במבנה העליון אחראים גם לאופן ניהולו של השטחים שהוצמדו למבנה העליון. ניהול שטחים אלו כולל בחובו את הזכות למנוע סלילת דרך שלא הייתה קיימת בשטח זה. משנקבע שהשטח בו מבקשים הנתבעים להקים דרך מצויה בתחום הניהול והשימוש של המבנה העליון הפועל היוצא הוא שהנתבעים אינם רשאים לעשות שם כבתוך שלהם ולשנות את המצב הקיים.

61. אציין כי אפילו לא הייתי מורה על הפרדת ניהול אינני מוצאת לקבל את טענת הנתבעים כי יצירת שביל גישה כאמור מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף. בסעיף 2(א) לתקנון המצוי נקבע כי בעל דירה אינו רשאי לבצע שינויים "הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה "פגיעה ברכוש המשותף"- לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבניה".

62. וראו בעניין את הדברים שנקבעו בע"א 395/74 לוי ואח' נ' סמואל פ"ד כט (2) 39 : "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק- דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לאור האמור, ברור כי שינויים פיזיים ברכוש המשותף, דוגמת הקמת שביל ומדרגות, אינם יכולים להיחשב שימוש סביר ברכוש המשותף אשר רשאי כל בעל דירה בבית לעשות אף ללא שקיבל לכך את הסכמת יתר בעלי הדירות, ושינוי זה חוסה תחת הוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי המחייב קבלת הסכמת האסיפה הכללית.

63. אין חולק כי הנתבעים לא קיבלו את הסכמת האסיפה הכללית, ובהינתן שלמצער 4 מ-8 בעלי דירות בבית מתנגדים לפועלם של הנתבעים הסכמה כאמור גם לא יכולה להתקבל.

64. באשר לגדר החיה, משלא הוכח מי הסיר את חלק הגדר החיה שהוסר אינני עושה צו בעניין זה. בעלי הדירות בבית המשותף יהיו רשאים להשלים את הצמחייה החסרה לשם יצירת תיחום מלא בין המבנים.

65. אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעות, ביחד ולחוד, בסך של 7,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת החלטתי זו יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (3.11.16) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כג' בכסלו תשע"ח (11.12.17)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין